

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Connaissance de la loi nationale et internationale relative à l'éthique numérique

Informatique – classe de 3ème

Consigne : Les exercices suivants mobilisent la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, la Convention de l'Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Convention de Malabo) et la Convention de Budapest. Justifiez rigoureusement chaque réponse en citant les articles pertinents.

EXERCICE 1 Qualification d'infractions complexes et cumul des peines – Droit camerounais

M. Kamga, administrateur système d'une banque à Douala, découvre une faille zero-day sur le serveur de transaction. Il développe un script (`exploit.py`) lui permettant d'élever ses privilèges `root`, intercepte les trames SWIFT de trois virements internationaux (total 150e6 FCFA), les modifie pour les rediriger vers un compte offshore aux Îles Caïmans, puis efface les journaux d'audit (`/var/log/auth.log`, `/var/log/syslog`) pour couvrir ses traces. L'enquête révèle qu'il a revendu le script `exploit.py` sur un forum darknet contre 5 BTC.

1. Qualifiez juridiquement chacun des actes distincts commis par M. Kamga (accès, interception, modification, suppression, diffusion de l'outil) en référénçant les articles précis de la Loi n°2010/012.
2. Déterminez les peines encourues pour chaque infraction (peine d'emprisonnement et amende). Le tribunal peut-il prononcer une peine unique globale ? Justifiez par le régime juridique du concours d'infractions applicable en matière pénale camerounaise.
3. La banque porte plainte pour entrave au fonctionnement d'un système d'information (Art. 7). M. Kamga argue que le serveur n'a jamais été arrêté, seulement ralenti. Tranchez ce débat juridiquement.

EXERCICE 2 Conflit de lois, compétence et entraide – Dimension internationale

Le script `exploit.py` a été hébergé sur un serveur bulletproof situé en Estonie (État partie à la Convention de Budapest). Le compte offshore est détenu par une société-écran immatriculée aux Seychelles (État partie à la Convention de Malabo). L'adresse IP source de l'attaque pointe vers un VPN dont la société mère est au Panama (non partie aux deux conventions).

1. Sur quel(s) fondement(s) juridique(s) le Cameroun peut-il revendiquer sa compétence juridictionnelle pour juger M. Kamga ? (Distinguez compétence territoriale, de la personnalité, et universelle).

2. La Commission Rogatoire Internationale (CRI) adressée à l'Estonie pour saisir le serveur bulletproof est refusée au motif du dual criminality (double incrimination) non caractérisé pour la mise à disposition d'outils de piratage (Art. 6 Budapest vs Art. 10 Loi 2010/012). Analysez la recevabilité de ce refus.
3. Au titre de la Convention de Malabo (Art. 22 & 23), quelle procédure d'entraide le Cameroun doit-il activer auprès des Seychelles pour geler les avoirs? Quelles garanties procédurales la Convention impose-t-elle pour la protection des données personnelles transmises dans ce cadre?

EXERCICE 3 Responsabilité des intermédiaires et obligation de coopération

La plateforme `DevShare.io` (siège social à Yaoundé, hébergement AWS Francfort) héberge le dépôt `github.com/kamga/exploit-py` signalé par l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication). La plateforme refuse de retirer le code, invoquant la liberté d'expression du code source et l'absence de notification judiciaire formelle, se prévalant du régime de safe harbor (irresponsabilité de l'hébergeur).

1. Confronté aux articles 35 (obligation de coopération) et 36 (sanctions du refus de coopération) de la Loi n°2010/012, ainsi qu'à l'article 20 de la Convention de Malabo (lutte contre la cybercriminalité), la plateforme `DevShare.io` engage-t-elle sa responsabilité pénale? Démontrez-le.
2. Calculez l'amende maximale encourue par la personne morale `DevShare.io` si le tribunal retient l'infraction de l'article 36, en précisant la base de calcul (Art. 37).
3. Discutez de l'articulation entre le secret des correspondances (Art. 34 Loi 2010/012) et l'obligation de conservation des données (data retention) imposée aux fournisseurs de services par l'ANTIC pour les besoins de l'enquête. Quel contrôle juridictionnel est requis?

EXERCICE 4 Analyse critique : Lanceur d'alerte vs Violation du secret des affaires

Mme Ngo, stagiaire chez `DevShare.io`, a copié les logs internes prouvant que la direction connaissait la faille et refusait de la corriger pour « raisons budgétaires ». Elle les transmet à Le Monde Afrique et à l'ANTIC. La direction la poursuit pour accès frauduleux à un système (Art. 4), violation du secret professionnel (Code Pénal) et atteinte au secret des affaires (Loi n°2016/011).

1. En droit camerounais positif, existe-t-il une protection statutaire du lanceur d'alerte (whistleblower) dans le secteur numérique? Comparez avec l'approche de la Directive UE 2019/1937.
2. L'ANTIC peut-elle utiliser les logs fournis par Mme Ngo comme preuves, bien qu'ob-

tenus par une infraction (Art. 4)? Appliquez la théorie des fruits de l'arbre empoisonné et la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun en matière de loyauté de la preuve.

3. Proposez une modification législative (texte d'article) conciliant la répression de la cybercriminalité (Art. 4) et la protection de l'alerte éthique en matière de vulnérabilité critique (responsable disclosure). Justifiez vos choix de rédaction.